

Nájomná zmluva
a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
č. 65801/NZ+VB-260/2025/Likavka/7596-04/0920/DPP
(ďalej aj ako „zmluva“)

uzavretá podľa § 663 a 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ:

Meno a priezvisko: **Jozef Kozica**
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom: Plavisko 1811/8, 034 01 Ružomberok

(ďalej len ako „prenajímateľ“) na strane jednej

a

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
v zastúpení: Ing. Filip Macháček – predseda predstavenstva
PhDr. Rastislav Droppa – podpredseda predstavenstva
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT: SPSRSKBA
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
zastúpená na základe plnomocenstva reg. zn. NDS:PP/2014/0014 zo dňa 10.02.2014, prijaté dňa 29.04.2014:

Spplnomocnenec:

Obchodné meno: **OHLA ŽS, a.s.**
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, ČR
IČO: 46 342 796
Zapísaná: v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 695
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Juan Antonio Felices Romo, predseda predstavenstva
Ing. Roman Kocůrek, 1. podpredseda predstavenstva

Podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom

OHL ŽS, a.s. organizačná zložka

Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava
IČO: 35 881 879
DIČ: 2021815191
IČ DPH: SK2021815191

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka č. 1158/B

Vedúci organizačnej zložky:

Bankové spojenie: VUB banka
Číslo účtu Objednávateľa: 3223112556/0200
IBAN: SK86 0200 0000 0032 2311 2556
SWIFT kód (BIC): SUBASKBX

Vedúci člen „Združenie Čebat“ na základe Zmluvy o združení uzatvorenej medzi vedúcim členom združenia OHL ŽS, a.s. a členom združenia VÁHOSTAV-SK, a.s. dňa 6.02.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2013.

zastúpená na základe plnomocenstva reg. zn. OHL ŽS:S13-026/14 zo dňa 30.04.2014, prijaté dňa 30.04.2014 spoločnosťou:

Obchodné meno: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 Štatutárny orgán: Ing. Igor Jakubík - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Martin Šutka - podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 378/B
 IČO: 31 322 000
 DIČ: 2020524770
 IČ DPH: SK2020524770

Vedúci účastník "Združenie D1 Hubová – Ivachnová, DRS, DSV a IČ" na základe Zmluvy o združení uzatvorenej medzi vedúcim účastníkom združenia DOPRAVOPROJEKT, a.s. a účastníkom združenia GEOCONSULT, spol. s r.o. dňa 17.01.2014 v znení neskorších dodatkov.

Zastúpená na základe plnomocenstva udeleného štatutármi spoločnosti zo dňa 02.09.2014, podpisuje Ing. Igor Šillo, zamestnanec spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. – vo funkcii riaditeľa divízie Bratislava III.

(ďalej len ako „**nájomca**“) na strane druhej,

(prenajímateľ a nájomca ďalej aj ako „**zmluvné strany**“).

Článok I.

1.1 Prenajímateľ vyhlasuje, že je vlastníkom/spoluvlastníkom nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Likavka, obec Likavka, okres Ružomberok, zapísaných na Okresnom úrade Ružomberok katastrálnom odbore nasledovne:

Por.č.	LV č.	Číslo parcely	Register KN	Celková výmera v m ²	Por. č. v časti B LV	Spoluvlastnícky podiel	Druh pozemku
1	1592	834	E	1227	10	2/48	orná pôda
2	1592	1331/2	E	1116	10	2/48	orná pôda
3	1617	872	E	1454	10	8/224	orná pôda
4	1617	872	E	1454	10	8/224	orná pôda
5	1671	981/1	E	1123	9	8/224	orná pôda
6	1816	1369	E	859	10	2/32	orná pôda
7	1815	1362	E	1771	56	6/464	orná pôda
8	1815	1363	E	1773	56	6/464	orná pôda
9	1815	1364	E	1770	56	6/464	orná pôda
10	1815	1365	E	1770	56	6/464	orná pôda
11	1815	1366	E	1770	56	6/464	orná pôda
12	1815	1362	E	1771	59	3/928	orná pôda
13	1815	1363	E	1773	59	3/928	orná pôda
14	1815	1364	E	1770	59	3/928	orná pôda
15	1815	1365	E	1770	59	3/928	orná pôda
16	1815	1366	E	1770	59	3/928	orná pôda
17	1815	1362	E	1771	62	6/928	orná pôda
18	1815	1363	E	1773	62	6/928	orná pôda
19	1815	1364	E	1770	62	6/928	orná pôda
20	1815	1365	E	1770	62	6/928	orná pôda
21	1815	1366	E	1770	62	6/928	orná pôda

1.2 Nájomca je stavebníkom stavby **D1 Hubová – Ivachnová** (ďalej aj ako „**predmetná stavba**“).

Na stavbu diaľnice D1 Hubová – Ivachnová bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Ružomberok pod č.j. SPŽP 3484/2004/TA1-1-Ka dňa 30.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2005 a Rozhodnutie mesta Ružomberok o predĺžení platnosti územného rozhodnutia vydaného pod č. SP-764/2008-TA1-1-Ka zo dňa 14.03.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2008 a stavebné povolenie vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pod č. 01671/2009/CDPK/9414 zo dňa 06.03.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2009. Realizácia predmetnej stavby je vo verejnom záujme.

- 1.3 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia predmetnej stavby je vo verejnom záujme, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto nájomnej zmluvy, ktorá je súčasne aj zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Článok II.

- 2.1 Prenajímateľ prenecháva do odplatného užívania nájomcovi časť pozemkov oddelené z nehnuteľností citovaných v článku I. ods. 1.1. tejto zmluvy, pričom rozsah nájmu na predmetných pozemkoch je vyznačený v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-002/2025 na záber do 1 roka (ďalej aj ako „**situácia k DZ**“) vypracovaný spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava zo dňa 12.03.2025 nasledovne:

Záber do jedného roka

Por. číslo	LV č.	Číslo parcely	Diel GP č.	Výmera dielu v m ²	Spoluvlast. podiel	Výmera spoluvlast. podielu v m ²	Nájomné v € za 1m ² /1 rok	Spolu náhrada v € za záber a podiel	Objekt č.
1	1592	834	24	10	2/48	0,42	0,96	0,40	604-06,604-07
2	1592	1331/2	205	3	2/48	0,13	0,96	0,12	604-06,604-07
3	1617	872	64	1	8/224	0,04	0,96	0,03	604-06,604-07
4	1617	872	65	19	8/224	0,68	0,96	0,65	604-06,604-07
5	1671	981/1	160	2	8/224	0,07	0,96	0,07	604-06,604-07
6	1816	1369	244	3	2/32	0,19	0,96	0,18	604-06,604-07
7	1815	1362	237	3	6/464	0,04	0,96	0,04	604-06,604-07
8	1815	1363	238	3	6/464	0,04	0,96	0,04	604-06,604-07
9	1815	1364	239	3	6/464	0,04	0,96	0,04	604-06,604-07
10	1815	1365	240	3	6/464	0,04	0,96	0,04	604-06,604-07
11	1815	1366	241	3	6/464	0,04	0,96	0,04	604-06,604-07
12	1815	1362	237	3	3/928	0,01	0,96	0,01	604-06,604-07
13	1815	1363	238	3	3/928	0,01	0,96	0,01	604-06,604-07
14	1815	1364	239	3	3/928	0,01	0,96	0,01	604-06,604-07
15	1815	1365	240	3	3/928	0,01	0,96	0,01	604-06,604-07
16	1815	1366	241	3	3/928	0,01	0,96	0,01	604-06,604-07
17	1815	1362	237	3	6/928	0,02	0,96	0,02	604-06,604-07
18	1815	1363	238	3	6/928	0,02	0,96	0,02	604-06,604-07
19	1815	1364	239	3	6/928	0,02	0,96	0,02	604-06,604-07
20	1815	1365	240	3	6/928	0,02	0,96	0,02	604-06,604-07
21	1815	1366	241	3	6/928	0,02	0,96	0,02	604-06,604-07
Spolu:						1,85		1,78	

(ďalej spoločne aj ako „**predmetné pozemky**“).

Celková výmera predmetu nájmu je 1,85 m².

Spolu náhrada : 1,78 €/1 rok.

- 2.2 Nájomca je oprávnený využívať predmet nájmu pri výstavbe v tabuľke nižšie definovaných objektov a za účelom výstavby a trvalého umiestnenia predmetnej stavby a s tým súvisiacim právom vstupu a vjazdu na predmetné pozemky, v prípade záberu stavby do jedného roka je nájomca oprávnený vstúpiť na pozemky za účelom uloženia inžinierskych sietí.

Por. číslo	LV č.	Číslo parcely	Diel GP č.	Číslo a názov objektu
1	1592	834	24	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
2	1592	1331/2	205	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
3	1617	872	64	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
4	1617	872	65	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
5	1671	981/1	160	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
6	1816	1369	244	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
7	1815	1362	237	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
8	1815	1363	238	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
9	1815	1364	239	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
10	1815	1365	240	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
11	1815	1366	241	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
12	1815	1362	237	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
13	1815	1363	238	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
14	1815	1364	239	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
15	1815	1365	240	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
16	1815	1366	241	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
17	1815	1362	237	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
18	1815	1363	238	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
19	1815	1364	239	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
20	1815	1365	240	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“
21	1815	1366	241	604-06 VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“ 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“

Článok III.

- 3.1. Prenajímateľ prenecháva pre účely predmetnej stavby do odplatného užívania nájomcovi časti pozemkov, oddelené z nehnuteľností citovaných v článku II. Tejto zmluvy vymedzených situáciou k DZ na uzatváranie nájomných zmlúv na realizáciu výstavby diaľnice.
- 3.2. Prenajímateľ dňom podpisu tejto zmluvy dáva súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie, vyňatie a obmedzenie využívania poľnohospodárskej pôdy a vyňatie a obmedzenie využívania lesných pozemkov (ak sú

v zábere) z funkcie lesa, s uvedením výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva a so zámerom v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 a § 35 ods. 3 zákona číslo 326/2005 Z.z. o lesoch, súhlasí so vstupom na pozemok, s výrubom drevín (ak sú v zábere), s vykonaním opatrení súvisiacich so stavebnými prácami na uvedenom pozemku dňom právoplatnosti stavebného povolenia ako aj s uskutočnením iných úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v článku II. Tejto zmluvy.

- 3.3. Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom predmetnej stavby, dokladom k pozemku uvedeným v článku II. Tejto zmluvy podľa §58 ods.2 a §139 ods.1 písm. a) Stavebného zákona v platnom znení ako iné právo.

Článok IV.

- 4.1. Nájomná zmluva na pozemky uvedené v článku II. zmluvy sa uzatvára na dobu určitú, na 1 rok a doba nájmu dočasného záberu začína plynúť zahájením stavebných prác na predmetnom objekte. Nájom sa končí uplynutím dohodnutej doby nájmu, alebo aj skôr, uskutočnením stavby, ak je táto doba kratšia ako dohodnutá doba nájmu.
- 4.2. V prípade nepredvídaných objektívnych okolností pri realizácii stavby môže byť doba nájmu predĺžená na základe Dodatku k nájomnej zmluve o predĺžení doby nájmu potrebné k ukončeniu stavby, s čím prenajímateľ vopred súhlasí.
- 4.3. Prenajímateľ zároveň súhlasí s tým, že dodatok bude uzatvorený podľa cenových podmienok uvedených v čl. IV. Bod 4.4. tejto zmluvy.
- 4.4. Nájomné za užívanie pozemkov uvedených v čl. II. Tejto zmluvy je určené v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z.z. v platnom znení znaleckým posudkom číslo 25/2025 vypracovaným znalcom Ing. Alenou Mikócziovou, Kuklovská 80, 841 05 Bratislava zo dňa 28.03.2025 ako ročné nájomné.
- 4.5. Nájomné za prenájom dočasne zabratého pozemku je dohodnuté v súlade s odsekom 4.4. tohto článku **vo výške ako je uvedené v ods. 2.1. tejto zmluvy**
- 4.6. Úhrada nájomného sa uskutoční do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (ods.7.6. tejto zmluvy) a to poštovou poukážkou na adresu a meno prenajímateľa.
- 4.7. Po ukončení výstavby predmetnej stavby nájomca uvedie predmet nájmu do pôvodného stavu.

Článok V.

- 5.1. Prenajímateľ je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu ak:
- nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel
 - nájomca užíva pozemok v rozpore so zmluvou
- 5.2. Nájomca je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu ak účel nájmu pominul.
- 5.3. Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhou zmluvnou stranou.

Článok VI.

- 6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskoršie do 12 mesiacov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt uvedený v bode 2.1. zmluvy (inžinierske siete) uzavruť na pozemky uvedené v tomto bode zmluvu o vecnom bremene spojené s vlastníctvom k určitej

nehnuteľnosti (t.j. in rem - § 151n OZ) za odplatu v rozsahu záberu podľa príslušných právnych noriem na základe porealizačného geometrického plánu skutočného vyhotovenia stavby spolu s príslušným ochranným pásmom. Vecné bremeno môže vzniknúť aj zo zákona. Vecné bremeno môže byť zriadené aj pre tretiu osobu v zmysle §50 Občianskeho zákonníka a to výhradne pre správcu príslušnej siete. Náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša v plnom rozsahu nájomca podľa tejto zmluvy.

- 6.2. Vecné bremeno bude oprávňovať nájomcu v tejto zmluve resp. správcu siete prevádzkovať a vykonávať údržbu a opravu uvedenej stavby. Povinný z vecného bremena bude povinný za jednorazovú odplatu strpieť uvedené oprávnenia oprávneného z vecného bremena.
- 6.3. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom v zmysle právnych predpisov platných v čase uzavretia zmluvy.

Článok VII.

- 7.1. Prenajímateľ týmto vyhlasuje, že bol pri získavaní osobných údajov zo strany Nájomcu informovaný v zmysle ustanovenia § 19 resp. § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní osobných údajov v zákonom stanovenom rozsahu.
- 7.2. Prenajímateľ vyhlasuje, že nemá vedomosť, že k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom nájmu na základe tejto zmluvy prebieha nejaké konanie, o ktorom nebol nájomca informovaný, u notára, na súde, prípadne na inom orgáne štátnej správy, ďalej prehlasuje, že údaje v predložených dokladoch o vlastníctve sú správne a pravdivé, že prenájomca je identický s osobou uvedenou v dokladoch o vlastníctve a zodpovedá za to, že už ďalšia osoba nemôže predložiť doklad o tom, aby mohla deklarovať jej vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k prenajímaným nehnuteľnostiam. Inak prenájomca zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti vznikla nájomcovi.
- 7.3. Túto zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať len so vzájomným súhlasom oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť vo forme číslovaných dodatkov.
- 7.4. Prenajímateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania záväzku voči nájomcovi neuzavrie zmluvu, dohodu alebo iné dojednanie o nájme alebo budúcom prevode vlastníckeho práva k pozemkom uvedenými v článku II. tejto zmluvy bez vedomia nájomcu. V prípade nakladania s pozemkami uvedenými v článku II. tejto zmluvy upovedomí o tom nájomcu. Inak prenájomca zodpovedá za škodu, ktorá by porušením tohto záväzku vznikla nájomcovi.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo zmluvy sa spravuje Občianskym zákonníkom, pokiaľ niektoré jeho ustanovenia nie sú upravené inak.
- 7.6. Táto zmluva je platná po jej podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Dňom uzatvorenia zmluvy o nájme sú prenájomca a nájomca touto zmluvou viazaní.
- 7.7. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov podmienené aj jej zverejnením. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 7.8. Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, ako je uvedené v čl. VI. bod 7.7. tejto zmluvy, tak platí, že v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.
- 7.9. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z toho 4 vyhotovenia pre nájomcu a 1 vyhotovenie pre prenájomcu.

7.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a jej obsahu porozumeli, ďalej že bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V RBK dňa 30.11.2025

Prenajímateľ:

V Bratislave, dňa 28.07.2025

Nájomca:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
zastúpená na základe plnomocenstva

.....
Jozef Kozica

.....
Ing. Igor Šillo
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
riaditeľ divízie Bratislava III.